سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءةٍ وإن اختلفت قيمتهما لا طعام وإن مع غيره كنخلة مُثمِرة من نخلات إلا البائع يستثني خمسا من جنانه وكبيع حامل بشرط الحمل واغتفر غررٌ يسيرٌ للحاجة لم يُقصد وكمزابنة مجهول بمعلوم او مجهولٍ من جنسه وجاز ان كثُر أحدهما في غير ربويّ ونُحاس بتورٍ لا فلوس وككالئ بمثله فسخُ ما في الذمّة في مؤخَّر ولو معيّنا يتأخّر قبضُه كغائب و مواضعة او منافع عيْن وبيعه بديْن وتأخير رأس مال السلم ومُنع بيعُ ديْن ميت وغائب ولو قَرُبت غيبتُه وحاضرٍ الا ان يُقِرّ وكبيْع العُربان أن يُعطِيَه شيئا على أنّه ان كرِه البيع لم يَعُدْ اليه وكتفريق أمّ فقط من ولدها وان بقسمة او بيعِ أحدهما لعبد سيّد الآخر ما لم يُثغِر معتادا وصُدِّقت المسبيّة ولا توارُث ما لم ترضَ وفُسخ ان لم يجمعاهما في ملك وهل بغير عِوَض كذلك او يُكتفى بحوز كالعتق تاويلان وجاز بيعُ نصفهما وبيعُ احدهما للعتق والولدِ مع كتابة أمّه ولمُعاهِدٍ التفرقةُ وكُره الاشتراء منه وكبيْع وشرطٍ يناقض المقصود كأنْ لا يبيع الا بتنجيز العتق ولم يُجبَر ان أبْهم كالمخيَّر بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنّها حُرّة بالشراء او يُخِلّ بالثمن كبيْع وسلفٍ وصحّ ان حُذف او حُذف شرط التدبير كشرط رهن وحميل وأجَلٍ ولو غاب وتُؤُوِّلت بخلافه وفيه ان فات اكثرُ الثمن والقيمةِ ان أسلف المشتري والا فالعكس وكالنجش يزيد ليغُرّ وان عَلِم فللمشتري ردّه وان فات فالقيمةُ وجاز سؤالُ البعض ليكُفّ عن الزيادة لا الجميعِ وكبيْع حاضر لعموديّ ولو بإرساله له وهل لقرويّ قولان وفُسخ وأُدِّب وجاز الشراء له وكتلقّي السلع او صاحبها كأخذها في البلد بصفة ولا يُفسخ وجاز لمن على كستّة اميال أخذُ محتاج اليه وانّما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورُدّ ولا غلّة